مايرثونه بكل تقدير (ووقف الباقى) من التركة حتى يبلغ (التظهر ذكورته بنبات لحيته أو امنائه من ذكره) زاد فى المغنى وكونه منى رجل (أو) التظهر (أنوثته بحيض أو تفلك ثدى) بأن يستدير قال فى القاموس وفلك ثديها وأفلك وتفلك استدار انتهى (أو امناءه من فرج فان مات) الخنثى قبل بلوغه (أو بلغ بلا امارة) تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته (واختلف ارثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى) فاذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل فمسئلة ذكوريته من خمسة عدد الرؤس ومسئلة أنوثيته من أربعة فاضرب احداهما فى الاخرى تباينهما تكن عشرين ثم اضرب العشرين فى اثنين عدد حالة الذكورة والانوثة تكن أربعين ومنها تصح للبنت سهم من أربعة فى خمسة بخمسة ولها سهم من خمسة فى أربعة بأربعة فأعطها تسعة وللذكر سهمان من أربعة فى خمسة بعشرة وسهمان من خمسة فى أربعة بثمانية يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى من مسئلة الانوثية سهم فى مسئلة الذكورية خمسة وله سهمان من خمسة فى أربعة بثمانية يجتمع له ثلاثة عشر

* (باب ميراث الغرقى ونحوهم) *

كمن عم موتهم اذا ماتوا بهدم أو غرق أو حرق (اذا علم موت المتوارثين معا) أى فى آن واحد (فلا ارث) أى فلا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا لانه لم يكن أحدهما حيا حين موت الآخر وشرط الارث تحقق حيات الوارث بعد موت المورث (وكذا) الحكم (ان جهل الاسبق) من المتوارثين موتا (أو علم) اسبقهما (ثم نسى) أو علم ان أحدهما مات أولا وجهل عينه فتارة يدعى ورثة كل واحد من الميتين سبق موت الآخر وتارة لا يدعون أشار للدعوى بقوله (وادعى ورثة كل) أى ورثة كل ميت من الهدمى والغرقى (سبق) موت (الآخر ولا بينة) لواحد من الفريقين بما ادعاه (أو) كان لكل واحد بينة (تعارضتا) أى البينتان وتحالفا أى حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه ولم يتوارثا لعدم وجود شرطه وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وأشار لعدم الدعوى بقوله (وان لم يدع ورثة كل سبق) موت (الآخر ورث كل ميت صاحبه) وهو قول عمر وعلى وشريح وابراهيم والشعبى قال الشعبى وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك الى عمر رضى الله عنه فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد أذهب الى قول عمر قال فى الانصاف انه من مفردات المذهب واغا يرث كل ميت من صاحبه من تلاد ماله أى ماله القديم الذى مات وهو يملكه دون المجدد له مما ورثه من الميت معه لئلا يدخله الدور فيقدر أحدهما مات أولا ويرث الآخر منه (ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته) ثم يصنع فى الثانى كذلك ففى أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو يصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر

* (باب ميراث أهل الملل) *

جمع ملة بكسر الميم وهى الدين والشريعة من موانع الارث اختلاف الدين فمتى كان دين الميت مباينا لدين نسيبه أو زوجته أو زوجها فلا ارث (لا توارث بين مختلفين فى الدين الا بالولاء فيرث به) أى الولاء (المسلم) المعتق (الكافر) العتيق (والكافر) المعتق (المسلم) العتيق (وكذا يرث الكافر ولو مرتدا) قريبه المسلم (اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم على شئ فهو له رواه سعيد فى سننه (والكفار ملل شتى لا يتوارث مع اختلافها) روى عن على لقوله